



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 57/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בפני המפקח אורן סילברמן

בעניין:

1. פרי אהרון ת.ז. 0305283, פרי מרים ת.ז. 1497528
 2. לוזון ברכני ברוך ת.ז. 062018437, לוזון חוה ת.ז. 054162078
 3. קמחי מורדו ת.ז. 6894890, קמחי מרגלית ת.ז. 5050775
 4. וינברג מנשה ת.ז. 6466196
 5. זוסקוביץ יצחק ת.ז. 8486946
 6. אורן שרון שמעון ת.ז. 028935930, אורן דנה ת.ז. 029742467
- ע"י ב"כ עו"ד נחום סלע ו/או יעקב גולדברג
מרח' סוקולוב 81 רמת השרון 47238
טל: 03-5477188, פקס: 03-5477189

התובעים

- נ ג ד -

זוסקוביץ רחל ת.ז. 0816925
ע"י ב"כ ד"ר אפרים מנדלמן, עו"ד ו/או איילת עטר, עו"ד
מרח' ארלזורוב 44 רמת גן
טל: 03-6737361, פקס: 03-6737362

הנתבעת

פסק דין

התובעים הינם בעלים של דירות, בבית הידוע כגוש 6536 חלקה 507 והנמצא ברחוב י.ל. ברוך 30 בהרצליה (להלן: "הבית").

הנתבעת הינה בעלים של מחצית מהזכויות באחת מהדירות בבית.

התובעים מבקשים לחזק את הבית כנגד רעידות אדמה לפי תמ"א 38 ואולם הנתבעת הינה בעלת הזכויות היחידה בבית אשר מתנגדת למהלך זה. לפיכך עותרים התובעים בהליך דן לאישור ביצוע העבודות על פי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: "החוק"). יודגש כי בידי התובעים, בשלב זה, אישור בתנאים להוצאת היתר בניה לביצוע העבודות המבוקשות.

בדיון שנערך ביום 14.06.10 הבהירו התובעים כי הועדה המקומית אישרה את הבנייה אך טרם ניתן היתר בניה היות וטרם שולמו אגרות הבניה וכן לאור ערר על החלטת הועדה המקומית שהוגש על ידי הנתבעת דן. לטענת התובעים היתר בניה אמור להינתן בתוך מספר של ימים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 57/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

לאור העדרו של היתר בניה על פי חוק התכנון והבניה ולאור פסק הדין שניתן ביום 29.04.10 בע"א (מחוזי חיפה) 899-03-09 **שרה קלצוק נ' צבי אורן ואח'** (טרם פורסם) (להלן: **"פרשת קלצוק"**) העליתי בפני הצדדים את שאלת הסמכות של מפקח על רישום מקרקעין ליתן את הסעד המבוקש על פי החוק, עוד בטרם ניתן היתר בניה.

התובעים טענו כי יש לקיים את הדיון בתובענה מאחר והיתר הבניה אמור להינתן בתוך זמן קצר להערכתם. כן ביקשו התובעים לאבחן את פסק הדין בפרשת קלצוק, שכן, התובעים דנו נמצאים בשלב תכנוני מתקדם בהרבה מאשר השלב התכנוני בו היו מצויים התובעים בפרשת קלצוק. בנוסף נטען על ידי התובעים כי הטענות נשוא ההליך הינן במישור הקנייני אשר נמצאות בסמכות המפקח על רישום מקרקעין על פי הוראות החוק וממילא, לאחר קבלת היתר בניה, ידון התיק בפניו. התובעים הפנו גם לתכליתו של החוק ומטרותיו.

לחילופין ביקשו התובעים לעכב את הדיון בתובענה עד למתן היתר בניה כאמור או ליתן הכרעה בתובענה אשר תהיה מותנית בהוצאת היתר בנייה.

הנתבעת דבקה בהוראות החוק וטענה כי ללא היתר בניה כחוק נעדר המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית ליתן את הסעד המבוקש ולפיכך, לטענתה, יש למחוק את התביעה ולחייב את התובעים בהוצאות ההליך.

לאחר שקילת טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי תביעה זו הוגשה טרם זמנה.

הוראת סעיף 2(א) לחוק קובעת, באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי:

"ניתן היתר בניה (לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965, א.ס.) לביצוע עבודה ברכוש המשותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה".

אין לי בהקשר זה אלא לצטט מדבריו של כבוד השופט כהן בפרשת קלצוק:

"משאמר המחוקק את דברו באופן ברור, אין הרשויות השיפוטיות למינהן רשאיות להמרות את פיו, ולקבוע, שהוראות "חוק החיזוק" תחולנה אף לפני שניתן היתר בניה".

וידגש, השופט כהן אף דוחה את עמדת היועץ המשפטי לממשלה לפיה גם אישור עקרוני עשוי להספיק לצורך תחולת החוק:

"כל עוד "חוק החיזוק" עומד בנוסחו העכשווי, אין להכניס בחוק, על דרך החקיקה השיפוטית, את האפשרות שאישור עקרוני יספיק להחלת הוראות "חוק החיזוק".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 57/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

דברים ברורים וחד משמעיים אלה, ביחד עם הרציונל העומד מאחורי דרישת קיומו של היתר בניה לשם הפעלת החוק ולאור ההליכים המתנהלים לתיקון החוק (כפי שנסקר בהרחבה בפסק הדין בפרשת קלצוק), מביאים למסקנה כי אין לי, בשלב זה, סמכות ליתן את הסעד המבוקש.

אין באמור, כמובן, לגרוע מזכותם של התובעים לפנות בתביעה נוספת לאחר קבלת היתר בניה.

בהקשר זה אני מוצא לנכון להפנות את הצדדים לחלקו השני של פסק הדין בפרשת קלצוק, שם סוקר כבוד השופט כהן את העקרונות וההבדלים שבין "הגנת הקניין" לבין "הגנת החבות" כאשר, לדעתו, האחרונה חלה ביחס להוראות החוק וכלשונו:

"במקרים בהם תוכנית עבודות החיזוק תואמת את נוסחאות החישובים שבסעיף, הגנתו הקניינית של המיעוט נדחית מפני הצורך לבצע את העבודות, ועבודות החיזוק תבוצענה חרף התנגדות המיעוט"

ובהמשך מבהיר כבוד השופט כהן מהן תוצאותיו של יישום החוק, לאחר קבלת היתר בניה על ידי היזם:

"אם יפעל היזם בשיווין בין בעלי הדירות בבית, ויפעל בתום לב, ויחשב את חישוביו לפי הנוסחאות הקבועות בסעיף 5 ל"חוק החיזוק", זכויות הקניין של המיעוט לא תוכלנה לגבור על הזכויות הקנייניות של הרוב, ולמפקח על רישום המקרקעין לא תהיה עילה לדחות בקשתו של הרוב לכפות על המיעוט את ביצוע עבודות החיזוק ובניית הדירות הנוספות לשם מימון עבודות החיזוק, חרף הפגיעה הנגרמת לזכותו הקניינית של המיעוט".

אשוב ואמליץ לצדדים לתיק זה, ובפרט לאור נסיבותיו העובדתיות, לנסות ולפתור את המחלוקת שבניהם בדרך של הסכמה והבנה, חלף היזקקות להכרעות משפטיות בעניינם.

לאור האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה.

בנסיבות האמורות אין צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 20 יוני 2010, ח' תמוז תש"ע.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין